

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1042/2532

เจ้าพนักงาน พัทธ์ททรัพย์ ของ บริษัท ราชา เงิน
ทุน จำกัด ลูกหนี้

กรมสรรพากร เจ้าหนี้

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 224

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114

การที่ลูกหนี้ชำระค่าภาษีและอากรแสดมปีตามข้อตกลงผ่อนผันของกรมสรรพากรในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้ล้มละลาย โดยกรมสรรพากรรู้ถึงภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้ นั้น เป็นการชำระหนี้โดยไม่สุจริต แม้การตกลงชำระหนี้ดังกล่าวเป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ศาลก็มีอำนาจสั่งเพิกถอนได้ตาม พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114

เมื่อศาลสั่งเพิกถอน ก็เท่ากับการรับชำระหนี้ปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ กรมสรรพากรต้องคืนเงินที่รับไว้แก่เจ้าพนักงานพัทธุ์ทรัพย์ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยลักษณะลามิควรได้ แต่เป็นการคืนโดยผลของคำพิพากษา กรมสรรพากรจึงไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องดอกเบี้ย.(ที่มา-สงเสริม)

เจ้าพนักงานพัทธุ์ทรัพย์ของลูกหนี้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการชำระหนี้ระหว่างผู้ชำระบัญชีของบริษัทลูกหนี้กับผู้คัดค้าน ให้ผู้คัดค้านคืนเงิน 35 ล้านบาทเศษพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยอ้างว่าผู้คัดค้านรับชำระหนี้ค่าภาษีเงินได้ที่ลูกหนี้ผ่อนชำระให้ภายใน 3 ปี และ 3 เดือน ก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย โดยรู้อยู่แล้วว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

ผู้คัดค้านให้การว่า ลูกหนี้นำเงินค่าภาษีอากรมาชำระตามกฎหมาย ผู้คัดค้านมีสิทธิรับเงินไว้โดยชอบ การชำระภาษีมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของประเศมิไซให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น ประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายพิเศษซึ่งอยู่นอกเหนือการบังคับของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการชำระหนี้ค่าภาษีและอากรแสดมปีระหว่างลูกหนี้กับผู้คัดค้าน ยกคำขออื่น

ผู้ร้องและผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ผู้คัดค้านคืนเงินจำนวน 35,668,273.44 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าผู้ชำระบัญชีของบริษัทราชาเงินทุนจำกัดลูกหนี้ร้องขอให้บริษัทลูกหนี้ล้มละลายเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2523 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทลูกหนี้เด็ดขาดในวันเดียวกัน และพิพากษาให้ล้มละลายเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2524 และในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายบริษัทลูกหนี้ได้ชำระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2521 ค่าอากรแสตมป์และภาษีบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้คัดค้านรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,668,273.44 บาท โดยผู้คัดค้านรู้ถึงภาวะหนี้สินล้มละลายของบริษัทลูกหนี้

มีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยประการแรกตามฎีกาของผู้คัดค้านว่า ศาลมีอำนาจเพิกถอนการชำระหนี้ค่าภาษีและอากรแสตมป์ตามคำขอของผู้ร้องได้หรือไม่เพียงใดพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการชำระหนี้ค่าภาษีและอากรแสตมป์ของลูกหนี้ดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงผ่อนผันของผู้คัดค้าน ซึ่งผู้คัดค้านได้รู้ถึงภาวะหนี้สินล้มละลายของบริษัทลูกหนี้ จึงเป็นการรับชำระหนี้โดยไม่สุจริต บริษัทลูกหนี้ชำระหนี้ดังกล่าวแก่ผู้คัดค้านเป็นการกระทำเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทลูกหนี้ในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้ล้มละลาย เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าการชำระหนี้หนี้ได้กระทำโดยสุจริต ศาลมีอำนาจที่จะสั่งเพิกถอนการกระทำนั้นได้ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 แม้การตกลงชำระหนี้ระหว่างบริษัทลูกหนี้กับผู้คัดค้านดังกล่าวเป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายก็ตาม ก็หาใช่เป็นข้อจำกัดอำนาจทางศาลที่จะสั่งเพิกถอนการชำระหนี้ดังกล่าวไม่ ฎีกาของผู้คัดค้านข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาตามฎีกาของผู้คัดค้านต่อไปที่ว่า เมื่อศาลมีคำสั่งเพิกถอนการชำระหนี้ของบริษัทลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว จำเป็นจะต้องสั่งให้ผู้คัดค้านคืนเงินดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้องพร้อมด้วยดอกเบี้ยด้วยหรือไม่ พิเคราะห์แล้วศาลฎีกาเห็นว่าพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 ที่ให้อำนาจศาลสั่งเพิกถอนการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้นโดยมิได้บัญญัติถึงการคืนทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้ก็ตาม แต่เมื่อการชำระหนี้ระหว่างบริษัทลูกหนี้กับผู้คัดค้านในคดีนี้ถูกศาลสั่งเพิกถอนก็เท่ากับว่าเป็นการชำระหนี้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ ผู้คัดค้านจึงต้อง

คืนเงินที่ได้รับไว้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อรวบรวมเข้ากองทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะลามิควรได้ ซึ่งกรณีเช่นนี้ศาลย่อมมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้คัดค้านคืนเงินดังกล่าวตามคำขอของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ ส่วนความรับผิดชอบในเรื่องดอกเบี้ยนั้น เห็นว่าการที่ผู้คัดค้านต้องคืนเงินแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพราะการชำระหนี้ได้ถูกเพิกถอนดังกล่าวนั้น เป็นไปโดยผลของคำพิพากษา กรณียังถือไม่ได้ว่าได้มีการผัดผ่อนอันจะเป็นเหตุให้ผู้คัดค้านต้องรับผิดชอบในเรื่องดอกเบี้ยเพราะตราบไต่ที่การชำระหนี้ระหว่างบริษัทลูกหนี้กับผู้คัดค้านยังไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลให้เพิกถอน ก็ยังถือว่าเป็นการชำระหนี้โดยชอบอยู่...'

พิพากษาแก่เป็นว่าให้ยกคำขอของผู้ร้องในส่วนที่ให้ผู้คัดค้านรับผิดชอบเรื่องดอกเบี้ยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ

การโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 ต้องเป็นการโอนหรือการกระทำที่ลูกหนี้ได้กระทำเองหรือยินยอมให้กระทำ การชำระภาษีก็เป็นการโอนทรัพย์สินที่ลูกหนี้ได้กระทำอย่างหนึ่ง ซึ่งตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ผู้รับโอนคือกรมสรรพากรได้รู้ถึงภาวะหนี้สินล้มละลายของลูกหนี้ ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าเป็นการรับโอนโดยไม่สุจริต ตามหลักที่วางมาตั้งแต่คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 87-89/2509 มีข้อน่าสังเกตว่าในคดีนี้บริษัทลูกหนี้โดยผู้ชำระบัญชี ชำระภาษีให้กรมสรรพากร จึงถือได้ว่าเป็นการโอนทรัพย์สินที่ลูกหนี้ได้กระทำเองซึ่งเข้าข่ายที่จะเพิกถอนได้ตามมาตรา 114 แต่หากเป็นกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระภาษี แล้วอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจยึดทรัพย์หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินมาชำระค่าภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 คงถือไม่ได้ว่าเป็นการที่ลูกหนี้ได้กระทำเองหรือยินยอมให้กระทำตามถ้อยคำในมาตรา 114 ซึ่งออกจะเป็นช่องว่างของกฎหมายอยู่ สำหรับในกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเพิกถอนการโอนในกรณีนี้ ประมวลกฎหมายล้มละลาย

(The Bankruptcy Code as Amended by the Bankruptcy Amendments and Federal Judgeship Act of 1989)

มาตรา 548 บัญญัติกว้างขวางกว่ามาตรา 114 ของไทย โดยครอบคลุมทั้งการกระทำที่ลูกหนี้ไม่สมัครใจด้วย ดังนั้นการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำสั่งศาลจึงเข้าข่ายที่จะเพิกถอนได้

(In re Frank, 39 BR 166 (EDNY 1984) และการโอนทรัพย์สินตามคำพิพากษาในคดีฟ้องหย่าก็เข้าข่ายที่จะเพิกถอนได้เช่นกัน (In re Lange, 35 BR 579 (EDMO. 1983) แต่การโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐ ศาลวินิจฉัยว่าไม่อยู่ในเจตนารมณ์ของมาตรา 548 ที่จะเพิก

ถอน (In re T & D Management Co., 40 BR 781 (D. Utah 1984) สำหรับในคดีนี้ กรมสรรพากรก็ยกข้อต่อสู้ทำนองนี้เช่นกันโดยอ้างว่าประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติพิเศษในการที่รัฐจะบังคับชำระภาษีอากรอันอยู่นอกเหนือการบังคับของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 แต่ไม่เป็นผล พงศ์เทพเทพกาญจนา